

3. 当事人

原告(上诉人):某劳务派遣公司

被告(被上诉人):王甲、王乙

【基本案情】

某劳务派遣公司法定代表人为王甲,经营范围为劳务派遣,公司注册资本 50 万元,股东为王甲(持股比例70%)、王乙(持股比例30%)。王甲与王乙 系姐弟关系。2011年10月21日,王甲以王甲、王乙名义分别向某劳务派遣公 司汇款35万元、15万元,备注为“投资款”。2021年10月26日,某劳务派遣 公司向王甲转账50万元。

2011年12月13日,某劳务派遣公司与某建设公司签订《土建劳务协议》。 2011年12月16日,王甲通过其个人银行账户向卢某转账合计75万元,用于缴 纳某劳务派遣公司应向某建设公司支付的工程保证金。某建设公司出具了保证 金凭条一份。

某劳务派遣公司与某建设公司工程款纠纷一案,江苏省昆山市人民法院生 效判决认定上述75万元系某劳务派遣公司向某建设公司支付的工程劳务保证 金,并判决某建设公司向某劳务派遣公司退还工程保证金75万元并支付相应的 利息。某劳务派遣公司根据该判决,向法院申请强制执行。

江苏省东台市人民法院受理覃某对某劳务派遣公司的破产清算申请后,某 劳务派遣公司管理人向王甲、王乙送达《通知书》,要求王甲、王乙于接到通 知书之日起三日内向管理人

缴纳抽逃出资款。因王甲、王乙未在上述时间内缴纳抽逃出资款，某劳务派遣公司遂提起本案诉讼。

【案件焦点】

王甲、王乙是否构成抽逃出资。

【法院裁判要旨】

江苏省东台市人民法院经审理认为：公司是企业法人，有独立的法人财产，

享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。出资是股东对公司的基本义务，也是形成公司财产的基础。公司成立后，股东不得抽逃出资。某劳务派遣公司股东王甲在公司注册成立后，即将该公司全部注册资本50万元转入其个人银行账户，并用于偿还个人债务。王甲的该转出行为未经任何法定程序、未基于正常的交易关系，直接导致某劳务派遣公司资产的减少，损害了公司合法权益，其行为构成抽逃出资。王乙已足额缴纳出资款，未有充分证据证明王乙授权王甲转出出资款，或王乙对王甲转出出资款的事实知情，故王乙不构成抽逃出资。王甲抽逃出资后，通过其个人银行账户代某劳务派遣公司向某建设公司缴纳工程劳务保证金的方式将其转出的款项全部返还公司，既补足了抽逃的出资款项，且未对公司造成实质损害。故，对某劳务派遣公司要求王甲、王乙返还抽逃出资款并对对方抽逃的出资款承担连带还款责任的请求，不予支持。

江苏省东台市人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十五条，《中华人民共和国企业破产法》第三十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回某劳务派遣公司的诉讼请求。

某劳务派遣公司不服一审判决，提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院经审理认为：王甲抽逃出资后，通过其银行账户代某劳务派遣公司向卢某转账缴纳工程保证金75万元。该保证金被江苏省昆山市人民法院生效判决认定为某劳务派遣公司向某建设公司支付的工程劳务保证金，并判决由某建设公司向某劳务派遣公司返还。某劳务派遣公司被宣告破产受理后，破产管理人接管该公司，具备举证条件和能力，但并未举证证明公司就涉案75万元与王甲存在其他经济关系，结合一审中王甲关于其转出出资款系为缴纳上述工程保证金的陈述，一审认定王甲已补足抽逃出资款项符合客观事实。综上所述，某劳务派遣公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。

江苏省盐城市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

资本维持原则是我国公司法的基本原则之一，意在公司存续过程中，保持与其资本额相当的财产，以防止公司资本的实质性减少，保证公司具有足够的偿债能力，保护债权人利益不受侵犯。因此，《中华人民共和国公司法》第五十三条第一款明确规定：“公司成立后，股东不得抽逃出资。”实践中，股东抽逃出资现象时有发生，而股东往往抗辩其已通过代偿债务等方式补足出资。因现实中部分公司财务制度不健全，会计账簿亦难以全面反映所涉款项的性质，且存在公司账户与股东个人账户混用、存在多笔往来等多种复杂情形，而法律对股东补足出资行为有效性的认定缺少明确具体的规定，导致审判实践中对股东是否通过代偿方式补足出资的认定存在一定难度。笔者认为，此种情形下，股东补足出资应当从意思表示、代付款项的真实性、公司与股东之间的经济往来关系等方面综合审查认定。

第一，股东必须有补足出资的明确意思表示。补足出资中的“资”意指注册资本，与普通资金不同。股东补足出资是为了纠正自己抽逃出资的行为，保证公司资本充实，并非股东向公司投入的所有资金都能认定为补足出资。在公司经营过程中，股东个人或者通过第三人代替公司清偿债务或者支付款项，必须有通过该种方式补足出资的明确意思表示，否则不能一概认定为补足出资。

第二，代付款项必须是真实的。股东对公司的出资义务，本质上是股东对公司所负债务。因此，当股东代替公司清偿债务来补足对公司出资时，实质上是第三人代偿债务。债务的真实性是补足出资行为效力认定的前提，公司对外存在需要承担的债务或者支付的款项时，股东通过个人财产或者委托他人代偿或者支付的，才存在是否补足的认定。如果债务是虚假或者虚构的，公司无须支付该款项，而股东擅自代替公司支付该款项则缺乏合法性支撑，不能认定为补足出资，代偿的行为后果应由股东个人承担。

